

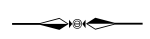
מסורת הש"ס

א) יומא מג: זכמים י:א.
ב) ז"מ נב: זכורים פ"ב מ"א חגיגה יח: [חלה פ"א מיט"ן, א] [סוכה נד, וט"ן],
ד) זכורים פ"ב מ"ג.
ה) [פסחים לו: ושם אמת ואסורין לאון], ו) [זכרים יג, א] [ע"צ, ח] רש"י,
ז) [ז"ל חלה והתרומה],
י) רש"י, ט) [נ"מ י,ג, א],
ל) גליון, ח) [וע"י מוספות מנחות טו, ד"ה לחס',



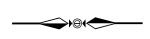
תורה אור השלם

1. והנה הקדור על הקטאת ביום השלישי וביום השביעי וחסאו ביום השביעי וקבס בגדיו ורחץ בגופו במים וקטב עקרב: במדבר יט יט



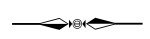
גליון הש"ס

גמ' פ"שא"ב בתרומה, ע"י מנחות טו ע"ה מ"ה ל:חס:



הגהות הב"ח

א) הור"ר ד"ה קל וכו' מביע"ל דהו' פשטא:
ב) ד"ה מה וכו' מנעוטי מבו א"ש:



מוסף רש"י

הובא בעמוד קודם.



תוספות ישנים

בי התי דליף פסח ממעשר לענין אניתה. פירוש משום דליפין ליה בקי"ו ומה מעשר הקל אמרה תורה לא אכלתי בלוי ממנו פסח מעשר לכ"ש. ומהו מה למעשר שכן טעון ספק זורה מ"ל דליפין לא ממעשר מ"ש דממנו ממנו וא"ת ושאר קדשים מנא לן דלמיך לאון וי"ל דליפין פסח מנא תורת וא"ת הלא למד מלמד הוא דפסח יליפין ממעשר וי"ל כיון דמלמד קמא ה' הו' חולין דמעשר לא הוי קדשים למדין וחוחרין למדין: א) ולא נהיה נלאש"י דהא אף היה מסופק וא"ת קמ"ו יליף הלא איכא פירכה דפרישית מה למעשר שכן טעון ספק זורה אלא נראה דליפין ידע שפיר דיליפין פסח ממעשר לענין אניתה ממש אכן מספקא ליה אם הג"ש מופנית מכל ד' וילפינן אף קל מחמור או אינה מופנית רק בגי מעשר. אכן אפשר לקמן בעיה דפירכה דטעון ספק זורה לא ממנה מדיי אלא לגבי אכילת חוץ לחומה אבל לגבי טומאה ואניתה לא שייכא מדי: ב) ואה למד' דת"י שיעור אסור מן התורה וא"כ אין חידוש למד ההא דאסור בזה"י שיעור דאפילו שאר איסורים שבתורה נמי. וי"ל דאטריך דסד"א דהכא בתורה כיון שאין א דאסור הוזהב בכל דהא שזי להביס ס"ד דלא מתסר לזרם חזי שיעור ולמי"ד חזי שיעור דרבנן ס"ד דהכא לא גזרו משום דלעזי שזי בכל (וי"מ) ומייצין עליה מיתה לא מייירי בור אלא בכהן האוכלה (בטומאה). וגביי כהן פ"ה לקדש האמה משא"כ במעשר דממנו גבוה ל"י מאיר ואש"י דהא חומרא דמעשר הוא מי"מ מנא את אשר [וזהב]

הטור. שטורתי לך כאן מכלל שהוא טמא לדבר אחר כגון טבול יום שטמא לתרומה דאי ס"ד טהור ממש ליטמוק קרא מיניה ואנא ידענא דטמא אסור בפרה דהא חטאת קרייה רחמנא אלא מאי טהור טהור כל דהו ואשכחן טבול יום דמיקרי טהור דכתיב (ויקרא יד) ורחץ במים וטהר: **אניתה**. גבי

מעשר כתיב ולא בפסח ומיניה ילפינן: **מיסא**. טמא האוכלה דכתיב (שס כב) ומתו זו כי יתללוהו וזכורים כתרומה דלמחר מר (מכות יא). ותרומת ידך^ו אלו הזכורים: **וחומש**. זו האוכלן בשוגג אבל במעשר שני לא דהא זרים אכלי ליה ואין חומש אלא בפודה את מעשרו: וכן (פן) **נכסי כסן**. לקדש כהן את האשה וליקח כהן עבדים וקרקעות ובהמה טמאה אבל מעשר לא ניתן אלא לאכילה ושתיה וסוכה ואין אשה מתקדשת זו וסתם משנה ר"מ דלמחר (ב"ק דף סט:) מעשר ממון גבוה הוא ואש"י דקולא הוא לגבי תרומה וזכורים אפ"ה חשיב ליה והכי נמי אמרינן בז"מ פ' הוצב (דף נג.) דקולא הוא: **בחד ומאה**. אבל מעשר בטל ברוב ולא בעי אחד ומאה: **וטעונין רחלים ידים**. אפילו הי פירות דסתם ידים שניות הן מדרבנן ופוסלות את התרומה אבל מעשר וחולין קי"ל

(חולין דף קו.) הנוטל ידיו לפירות ה"ו מגסי הרוח: **והערב שמש**. כדילפינן בזה"י פירקא (לקמן עד:) טבול יום מותר במעשר ואסור בתרומה: **ואם אימא**. דקל מחמור לא יליף ומותר ערל במעשר: **בזבא מקום**. אבל תרומה נאכלת בגבולין: **וטעונין וידוי**. צערי הקדש מן הצית (דברים כו) הנה הבאתי את ראשית (שם) זכורים: **ואסורין לאון**. זכורים: **ור"ש מסיר**. זכורים לאון. ולקמן" מפרש טעמיהו: **ומייצין צניעור**. זכורים ומעשר שני בשנה השלישית שאם שהה מעשרותיו שנה ראשונה ושניה מוליכן בשלישית לירושלים ומתודה צערי הקדש מן הצית וכו' ואם לא הוליכן מתצערינן בכל מקום שכן: **ור"ש פוטר**. בזכורים: **ואילו אסור לצער מהן בטומאה**. לת"ק דמקיש זכורים למעשר לכל מילי ה"ל למיתני ואסור להדליק מהן אם נטמאו דאין טומאתן מתירתן להצברה ולא אמרי" אש"י דלא ניתן מעשר אלא לאכילה ושתיה וסוכה דכתיב (שס יד) ואכלת הני מילי טהור אבל היכא דנטמא דלא חזי לאכילה ידליק זו אלא אסור לצער בטומאה דכתיב (שס כו) ולא צערי ממנו בטמא: משא"כ בתרומה בטומאה מתירחה בהצברה כדילף לקמן בשמעמין [ע"צ]: ואוכלן

לא נתתי ממנו למת מה אכן קיימינן אם להציא ארון ותכריצין דצר זה אסור למי ולמת משמע דאסור לקנות מלבושים למי ובכמה מקומות תנן במסכת מעשר שני (פ"א מ"ו) דאסור לעשות שום סחורה במעשר ולא ניתן אלא לאכילה ושתיה וסוכה ואר"י דמ"ל דנהו משניות דאסרי אמו כר"מ דלמחר (בקידושין דף נב:) ממון גבוה הוא והכן כר"י דשרי דלמחר (שם) ממון הדיוט הוא והא דמשמע בפ"ב דקידושין (דף נד: ושם) דליכא אלא חד סתמא כרבי יהודה אש"י דההיא דשרי מלבושים אמתא כוותיה מ"מ ים יתיר סתמות כר"מ עוד נראה לר"י דהמשניות אינן חולקין זו על זו ומן המורה לא אסירי אלא עבדים וקרקע ובהמה טמאה אבל מלבושים שרו ומדרבנן אסרו אפילו מלבושים והא דרריש צירושלמי לא נתתי למת^ו [אין] ליקח לו ארון ותכריצין למי נמי אסור אסמכתא בעלמא היא ואכילת בהמה דשריא במעשר שני בשעת דישה^ו למי"ד ממון הדיוט הוא נראה דשגלא בשעת דישה אסור מיהא מדרבנן ולמ"ד ממון גבוה נראה דאסור מן המורה להאכיל לבהמה: **במה שאין בן במעשר**. מימה כיון דלקמן (ע"ב) ילפינן זכורים ממעשר דאסורין לאון מדאיתקוש למעשר שני נילף נמי מעשר מצרכורים שימחייב מיתה האוכלו בטומאת הבוף ולענין איסור זכות ינחא דבהדיא שריא רחמנא לזרים וי"ל דדרשינן ומתו זו כי יתללוהו (ויקרא כב) זו ולא במעשר כדדרשינן ציש מותרות (לקמן פו. ושם) זו ולא במעשר ראשון דאפילו לר"מ דאסר לזרים לא מחייב מיתה ודרשינן נמי דהנשרפין (סנהדרין פד. ושם) זו ולא במעילה והא דמעשר שני בטל ברוב אימא דאין לו מתירין ולא ילפינן מזכורים דעולים בלחד מנאש דכורים גופייהו כשפדו חייבים צהלה נפדו אין לא נפדו לא: **מקדשו** הכרס בטלים ברוב מדאורייתא ועוד בשיליה פירקין (לקמן פג.) גבי שאני אומר חולין לתוך חולין נפלו דתלינן להקל כשרצו חולין על התרומה משמע דבטל ברוב מדאורייתא ומיהו קשה דנילף זכורים ממעשר לענין דלא ליהוי נכסי כהן דהיינו לחומרא ולא מתרומה לקולא ואם מעשר גופיה הוי מדרבנן הא דאין לוקחין בהמה טמאה ועבדים וקרקעות הוה ינחא אבל אי אפשר לומר כן למאי דפרישית לעיל דמדרבנן אפ"י כל מילי נמי אסור^ו (אבל לענין ערל כי קאמר תנא ושייר ק"ק אמאי לא יליף מעשר מזכורים ולמאי דפי' לעיל דאיכא למעוטי

ט) א"ש) וא"ת והיכי קתני לענין רחיצת ידים משא"כ במעשר והתניא בפ"ב דחולין (ד' לג:) כל הטעון ביאת מים מדברי סופרים אסור בתרומה ומותר בחולין ובמעשר דברי ר"מ ואכמיה אוקרים במעשר ואר"י דהתם לאכילה והכא לנגיעה וא"ת וליתני חלה בזכורים ותרומה פטור מן החלה ומעשר חייב וי"ל דהא תנן במסכת חלה (פ"א מ"א) מעשר שני והקדש שפדו חייבים צהלה נפדו אין לא נפדו לא: **וטעונין הבאת מקום**. אש"י דתרומה נמי ילפא מזכורים כדמוכת בהעור והרוטב (חולין קכ:) שמא לענין שתא טעונה הבאת מקום אין ללמוד^ט: **וטעונין** וידוי. אש"י דדרשינן בפ' בתרא דמ"ש (מ"י) וגם נתתיו ללוי זו תרומה אר"י דלא היה מתודה על התרומה אלא אבג מעשר אבל אם אבד המעשר לא היה מתודה עליה בפני עממה: **ורחייבין בביעור**. פי' ריבין דביעור מעשר לאו כביעור זכורים דביעור מעשר בשנה ד' וביעור זכורים לאחר החג דלמחר במכות (ד' יח: ושם) הפריש זכורים קודם החג ועבר עליהם החג ירקצו ואין נראה לר"י דאין זה ביעור והתם טעמא דירקצו לפי שגראו לקריאה ונדחו וביעור זכורים הוי כשל מעשר דכי נתנן לכהן קודם החג או הפרישן לאחר החג יכול לשומרן עד שנה ד' וא"ת תרומה אש"י ליה רק ליתנה לענין והכהן יכול לשומרה כל זמן שירצה אבל כי"ז היה הביעור תרומה ותרומת מעשר בכל מקום שכן ור"ש דפטר בזכורים היינו שאין הכהן צריך לצערם אבל ישראל צריך ללכת לכהן בתרומה והכי תנן בפרק בתרא דמעשר שני עיי"ט של שנה רביעית ושל שביעית היה הביעור כי"ז היה ביעור כיוון תרומה ותרומת מעשר לצעליו ומעשר ראשון לצעליו אבל מעשר שני וזכורים מתצערים בכל מקום שהן ור"ש אומר זכורים ניתנין לכהן כתרומה: ואוכלן

הערל פרק שמיני יבמות

עג.

א"ימר ע"ה טבול יום שבשר בפרה. וא"ת מהיכא תיסק אדעתיה לפסול דאי משום דחטאת קרייה רחמנא הא לא דמי האזה לשאר עבודה שהרי הור כשר זה וי"ל מדקפיד קרא להנחה במקום טהור וא"ת והיכי ילפינן מהזהא להכשיר טבול יום בשאר עבודות דפרכין מה להזהא שכן זו

כשר זה וי"ל דאפ"ה כיון דעיקר טהרה זהזהא אמתא ואכשר זה רחמנא טבול יום כל שכן בשאר עבודות וא"ת ואימא לרבות מחוסר כפורים שהעריב שמשו דלא מחסר אלא כפרה לחודה אבל טבול יום לא ואמר ר"י דמוקמא קרא בטומאה דכתיבא בזה"י פרשה כגון טומאת מת דלא שייך כפרה והכי אמרינן צוזבים צפ"ב (דף פ: ושם) דמאן דמכשיר מחוסר כפרה קסבר טומאה דכל המורה כולה דככל טבול יום ובבכורים מה שאין כן במעשר ואם איתא ניתני ערל אסור בהן מה שאין כן במעשר^ו תנא ושייר ומאי שייר דהאי שייר דקא תני סיפא^ז יש במעשר ובבכורים^ח מה שאין כן בתרומה ישמעושר והבכורים^ט טעונין הבאת מקום וטעונין וידוי^י ואסור לאונן ורבי שמעון מתיר והחייבין בביעור ור"ש פוטר ואילו יאסור לבער מהן בטומאה ואוכלן

ולא בג"ש א) א"נ מספקא ליה אי ג"ש מופנה או אינו מופנה: **ואסורים** צורים. וא"ת כיון דתנא דחייצין חומש אמאי איצטרך תו למתני ואסורים לזרים ואין לומר משום דבעי למתני משא"כ במעשר דשרי לזרים דהא במסכת חלה (פ"א מ"ט) קתני ט) (התרומה והזכורים) חייצין עליהן מיתה ומומש ואסור לזרים אש"י דלא מסיים התם משא"כ במעשר ומירץ צעירן ערך טען דאסור לזרים איצטרך לחצי שיעור דאסור למאן דלמחר מדרבנן ולמ"ד מדאורייתא ב) עוד פי' לשון אחר ואסור לזרים אפ"י ע"י פדיון ואין נראה פירוש זה דאין להם פדיון אמרינן לקמן דשייר: **נבב"י בהן**. בפרק הורע והלמייס (חולין קלא.) מפרש למא אמרו זכורים נכסי כהן ליקח כהן עבדים וקרקעות ובהמה טמאה משא"כ במעשר שני דתנן במסכת מעשר שני (פ"א מ"ו) ומיייתי לה בקידושין בפ"ב (דף נו.) אין לוקחין בהמה טמאה עבדים וקרקעות ממעות מעשר שני ולבאורה משמע דדוקא הנה הוא דאסירי אבל ליקח מהן מלבושין שרי וכן תנן במסכת מעשר שני (פ"ה משנה יב) ומיימינן לקמן (דף עד.) לא נתתי ממנו למת ליקח לו ארון ותכריצין משמע הא למי דומיא דמת נתתי דהיינו מלבושים דהכי דייק לקמן גבי סוכה וקשה דצירושלמי אמר בזה"א דצר זה אסור למי ולמת משמע דאסור לקנות מלבושים למי ובכמה מקומות תנן במסכת מעשר שני (פ"א מ"ו) דאסור לעשות שום סחורה במעשר ולא ניתן אלא לאכילה ושתיה וסוכה ואר"י דמ"ל דנהו משניות דאסרי אמו כר"מ דלמחר (בקידושין דף נב:) ממון גבוה הוא והכן כר"י דשרי דלמחר (שם) ממון הדיוט הוא והא דמשמע בפ"ב דקידושין (דף נד: ושם) דליכא אלא חד סתמא כרבי יהודה אש"י דההיא דשרי מלבושים אמתא כוותיה מ"מ ים יתיר סתמות כר"מ עוד נראה לר"י דהמשניות אינן חולקין זו על זו ומן המורה לא אסירי אלא עבדים וקרקע ובהמה טמאה אבל מלבושים שרו ומדרבנן אסרו אפילו מלבושים והא דרריש צירושלמי לא נתתי למת^ו [אין] ליקח לו ארון ותכריצין למי נמי אסור אסמכתא בעלמא היא ואכילת בהמה דשריא במעשר שני בשעת דישה^ו למי"ד ממון הדיוט הוא נראה דשגלא בשעת דישה אסור מיהא מדרבנן ולמ"ד ממון גבוה נראה דאסור מן המורה להאכיל לבהמה: **במה שאין בן במעשר**. מימה כיון דלקמן (ע"ב) ילפינן זכורים ממעשר דאסורין לאון מדאיתקוש למעשר שני נילף נמי מעשר מצרכורים שימחייב מיתה האוכלו בטומאת הבוף ולענין איסור זכות ינחא דבהדיא שריא רחמנא לזרים וי"ל דדרשינן ומתו זו כי יתללוהו (ויקרא כב) זו ולא במעשר כדדרשינן ציש מותרות (לקמן פו. ושם) זו ולא במעשר ראשון דאפילו לר"מ דאסר לזרים לא מחייב מיתה ודרשינן נמי דהנשרפין (סנהדרין פד. ושם) זו ולא במעילה והא דמעשר שני בטל ברוב אימא דאין לו מתירין ולא ילפינן מזכורים דעולים בלחד מנאש דכורים גופייהו כשפדו חייבים צהלה נפדו אין לא נפדו לא: **מקדשו** הכרס בטלים ברוב מדאורייתא ועוד בשיליה פירקין (לקמן פג.) גבי שאני אומר חולין לתוך חולין נפלו דתלינן להקל כשרצו חולין על התרומה משמע דבטל ברוב מדאורייתא ומיהו קשה דנילף זכורים ממעשר לענין דלא ליהוי נכסי כהן דהיינו לחומרא ולא מתרומה לקולא ואם מעשר גופיה הוי מדרבנן הא דאין לוקחין בהמה טמאה ועבדים וקרקעות הוה ינחא אבל אי אפשר לומר כן למאי דפרישית לעיל דמדרבנן אפ"י כל מילי נמי אסור^ו (אבל לענין ערל כי קאמר תנא ושייר ק"ק אמאי לא יליף מעשר מזכורים ולמאי דפי' לעיל דאיכא למעוטי

ט) א"ש) וא"ת והיכי קתני לענין רחיצת ידים משא"כ במעשר והתניא בפ"ב דחולין (ד' לג:) כל הטעון ביאת מים מדברי סופרים אסור בתרומה ומותר בחולין ובמעשר דברי ר"מ ואכמיה אוקרים במעשר ואר"י דהתם לאכילה והכא לנגיעה וא"ת וליתני חלה בזכורים ותרומה פטור מן החלה ומעשר חייב וי"ל דהא תנן במסכת חלה (פ"א מ"א) מעשר שני והקדש שפדו חייבים צהלה נפדו אין לא נפדו לא: **וטעונין הבאת מקום**. אש"י דתרומה נמי ילפא מזכורים כדמוכת בהעור והרוטב (חולין קכ:) שמא לענין שתא טעונה הבאת מקום אין ללמוד^ט: **וטעונין** וידוי. אש"י דדרשינן בפ' בתרא דמ"ש (מ"י) וגם נתתיו ללוי זו תרומה אר"י דלא היה מתודה על התרומה אלא אבג מעשר אבל אם אבד המעשר לא היה מתודה עליה בפני עממה: **ורחייבין בביעור**. פי' ריבין דביעור מעשר לאו כביעור זכורים דביעור מעשר בשנה ד' וביעור זכורים לאחר החג דלמחר במכות (ד' יח: ושם) הפריש זכורים קודם החג ועבר עליהם החג ירקצו ואין נראה לר"י דאין זה ביעור והתם טעמא דירקצו לפי שגראו לקריאה ונדחו וביעור זכורים הוי כשל מעשר דכי נתנן לכהן קודם החג או הפרישן לאחר החג יכול לשומרן עד שנה ד' וא"ת תרומה אש"י ליה רק ליתנה לענין והכהן יכול לשומרה כל זמן שירצה אבל כי"ז היה הביעור תרומה ותרומת מעשר בכל מקום שכן ור"ש דפטר בזכורים היינו שאין הכהן צריך לצערם אבל ישראל צריך ללכת לכהן בתרומה והכי תנן בפרק בתרא דמעשר שני עיי"ט של שנה רביעית ושל שביעית היה הביעור כי"ז היה ביעור כיוון תרומה ותרומת מעשר לצעליו ומעשר ראשון לצעליו אבל מעשר שני וזכורים מתצערים בכל מקום שהן ור"ש אומר זכורים ניתנין לכהן כתרומה: ואוכלן

עין משפט ונר מצוה

לד א מיי פ"א מהלכות פרה אדומה הל' יג:
לה ב מיי פ"ג מהלכות מעשר שני הלכה ד
סג לאון רכס רסג:
לד ג מיי פ"ג מהלכות זכורים הלכה ה ופ"ד הלכה יד:
לד ד מיי פ"ב מהלכות רחמנא טבול יום כל שכן בשאר עבודות וא"ת ואימא לרבות מחוסר כפורים שהעריב שמשו דלא מחסר אלא כפרה לחודה אבל טבול יום לא ואמר ר"י דמוקמא קרא בטומאה דכתיבא בזה"י פרשה כגון טומאת מת דלא שייך כפרה והכי אמרינן צוזבים צפ"ב (דף פ: ושם) דמאן דמכשיר מחוסר כפרה קסבר טומאה דכל המורה כולה דככל טבול יום ובבכורים מה שאין כן במעשר ואם איתא ניתני ערל אסור בהן מה שאין כן במעשר^ו תנא ושייר ומאי שייר דהאי שייר דקא תני סיפא^ז יש במעשר ובבכורים^ח מה שאין כן בתרומה ישמעושר והבכורים^ט טעונין הבאת מקום וטעונין וידוי^י ואסור לאונן ורבי שמעון מתיר והחייבין בביעור ור"ש פוטר ואילו יאסור לבער מהן בטומאה ואוכלן

ולא בג"ש א) א"נ מספקא ליה אי ג"ש מופנה או אינו מופנה:
ואסורים צורים. וא"ת כיון דתנא דחייצין חומש אמאי איצטרך תו למתני ואסורים לזרים ואין לומר משום דבעי למתני משא"כ במעשר דשרי לזרים דהא במסכת חלה (פ"א מ"ט) קתני ט) (התרומה והזכורים) חייצין עליהן מיתה ומומש ואסור לזרים אש"י דלא מסיים התם משא"כ במעשר ומירץ צעירן ערך טען דאסור לזרים איצטרך לחצי שיעור דאסור למאן דלמחר מדרבנן ולמ"ד מדאורייתא ב) עוד פי' לשון אחר ואסור לזרים אפ"י ע"י פדיון ואין נראה פירוש זה דאין להם פדיון אמרינן לקמן דשייר:
נבב"י בהן. בפרק הורע והלמייס (חולין קלא.) מפרש למא אמרו זכורים נכסי כהן ליקח כהן עבדים וקרקעות ובהמה טמאה משא"כ במעשר שני דתנן במסכת מעשר שני (פ"א מ"ו) ומיייתי לה בקידושין בפ"ב (דף נו.) אין לוקחין בהמה טמאה עבדים וקרקעות ממעות מעשר שני ולבאורה משמע דדוקא הנה הוא דאסירי אבל ליקח מהן מלבושין שרי וכן תנן במסכת מעשר שני (פ"ה משנה יב) ומיימינן לקמן (דף עד.) לא נתתי ממנו למת ליקח לו ארון ותכריצין משמע הא למי דומיא דמת נתתי דהיינו מלבושים דהכי דייק לקמן גבי סוכה וקשה דצירושלמי אמר בזה"א דצר זה אסור למי ולמת משמע דאסור לקנות מלבושים למי ובכמה מקומות תנן במסכת מעשר שני (פ"א מ"ו) דאסור לעשות שום סחורה במעשר ולא ניתן אלא לאכילה ושתיה וסוכה ואר"י דמ"ל דנהו משניות דאסרי אמו כר"מ דלמחר (בקידושין דף נב:) ממון גבוה הוא והכן כר"י דשרי דלמחר (שם) ממון הדיוט הוא והא דמשמע בפ"ב דקידושין (דף נד: ושם) דליכא אלא חד סתמא כרבי יהודה אש"י דההיא דשרי מלבושים אמתא כוותיה מ"מ ים יתיר סתמות כר"מ עוד נראה לר"י דהמשניות אינן חולקין זו על זו ומן המורה לא אסירי אלא עבדים וקרקע ובהמה טמאה אבל מלבושים שרו ומדרבנן אסרו אפילו מלבושים והא דרריש צירושלמי לא נתתי למת^ו [אין] ליקח לו ארון ותכריצין למי נמי אסור אסמכתא בעלמא היא ואכילת בהמה דשריא במעשר שני בשעת דישה^ו למי"ד ממון הדיוט הוא נראה דשגלא בשעת דישה אסור מיהא מדרבנן ולמ"ד ממון גבוה נראה דאסור מן המורה להאכיל לבהמה:
במה שאין בן במעשר. מימה כיון דלקמן (ע"ב) ילפינן זכורים ממעשר דאסורין לאון מדאיתקוש למעשר שני נילף נמי מעשר מצרכורים שימחייב מיתה האוכלו בטומאת הבוף ולענין איסור זכות ינחא דבהדיא שריא רחמנא לזרים וי"ל דדרשינן ומתו זו כי יתללוהו (ויקרא כב) זו ולא במעשר כדדרשינן ציש מותרות (לקמן פו. ושם) זו ולא במעשר ראשון דאפילו לר"מ דאסר לזרים לא מחייב מיתה ודרשינן נמי דהנשרפין (סנהדרין פד. ושם) זו ולא במעילה והא דמעשר שני בטל ברוב אימא דאין לו מתירין ולא ילפינן מזכורים דעולים בלחד מנאש דכורים גופייהו כשפדו חייבים צהלה נפדו אין לא נפדו לא:
מקדשו הכרס בטלים ברוב מדאורייתא ועוד בשיליה פירקין (לקמן פג.) גבי שאני אומר חולין לתוך חולין נפלו דתלינן להקל כשרצו חולין על התרומה משמע דבטל ברוב מדאורייתא ומיהו קשה דנילף זכורים ממעשר לענין דלא ליהוי נכסי כהן דהיינו לחומרא ולא מתרומה לקולא ואם מעשר גופיה הוי מדרבנן הא דאין לוקחין בהמה טמאה ועבדים וקרקעות הוה ינחא אבל אי אפשר לומר כן למאי דפרישית לעיל דמדרבנן אפ"י כל מילי נמי אסור^ו (אבל לענין ערל כי קאמר תנא ושייר ק"ק אמאי לא יליף מעשר מזכורים ולמאי דפי' לעיל דאיכא למעוטי

תוספות ישנים (והבשר)

בתרומה וזכורים דלא הוי במעשר ותימה דפסק האליט מקדש (קדושין נב:) דחוק לאשמוי' סתם משנה דסבור דמעשר שני ממון גבוה הוא ואמאי לא פשטי מהך מתני' וי"ל והן נכסי כהן ליקח כהן בהמה טמאה עבדים וקרקעות משא"כ במעשר דלא יתן רק לאכילה ולשתיה וסוכה ותימה דהא אמרינן לקמן לא נתתי ממנו למת ליקח לו ארון ותכריצין א"ל למי דומיא דמת כגון חלוק ומנגיטס שרי וי"ל דמ"מ ליקח בזהמה טמאה עבדים וקרקעות אסור. ולראש"י נראה דהא קשה מידי דהתם בטמא איירי וקאי אלא בערמי ממנו בטמא וי"ל ולא נתתי ממנו כשהיה טמא למת וכו' פ"ה לקמן (ד' דמעשר דטהור והאי דחזי לאכילה לא שרי רק לאכילה ולשתיה וסוכה: ועירין בלחד ומאה. שאם נפלו תרומה וזכורים בלא ומאה בטלי משא"כ במעשר מדאורייתא חד תבירי בטלי והאי עולין אינו ר"ל שמתבטל הפאה על תרומה שנפלה דודאי היא זריכה להריס כדמפרש בנבירות (כב:) מפני גול השטט וכאן לא שייך להאריך מזה: ובענין רחיצת ידים אמרינן שניות פוסלות את התרומה משא"כ במעשר דכל הנוטל ידיו לפירות ה"ו מגיפי הרוח וא"ת והא אמרינן (פרה פ"יא מ"ה) כל הטעון ביאת מים מדברי סופרים אסור בתרומה ומותר בחולין ובמעשר ורבי מאיר אומר אף במעשר וי"ל דהא דקאמר היינו דוקא בחילת מעשר אבל הכא בגניעה איירין דידים שניות פוסלות תרומה כמגע אבל לא מעשר: וטעוניים וידוי משא"כ בתרומה דאיתו חייב צירוי והאי דקאמר בתרומה אינה טעונה וידוי היינו דוקא באפי נפשה אבל עס מעשר אבג גררל טעונה וידוי דלמחר (מע"ש פ"ה מ"ו) וגם נתתיו ללוי לרבות את התרומה גדולה ותרומת מעשר א"י ר"ל טעונים וידוי שזידו מעכב במעשר וזכורים ואיתו מעכב בתרומה דהכי משמע במסכת זכורים (ירושלמי דזכורים פ"ב ה"ב):

^[1] פי' צוזבים (דף נ') דלמ"ד דבתר למד חולין ס"ל בלחמת דדבר הלמד בגו"ש חזר ומלמד בדיקא אפילו בקדשים וא"כ לז"ה ינחא ודוי"ק:
ב) נראה דצ"ל אבל מעשר שני טהור דחזי לאכילה ודודאי לא שרי וכו'.